

Costituzione

La costituzione si compone di 12 principi fondamentali, che sono il riassunto di tutto il testo → poi diritti e doveri, poi ordinamento della repubblica, poi varie

La parte sull'ordinamento è divisa in titoli

- rapporti civili
- rapporti etico-sociali
- rapporti

Mentre ordinamento si parla di parlamento, etc.

La divisione della costituzione corrisponde al lavoro della assemblea costituente → che aveva 156 deputati → i deputati hanno nominato commissione di 75 deputati, chiamata commissione per costituzione, suddivisa in 3 sottocommissioni

Ciascuna si dedica a un argomento:

- la prima: diritti e doveri dei cittadini
- la seconda: organizzazione istituzionale dello stato
- la terza: lineamenti economici e sociali

Ognuna ha redatto testo, poi riuniti in una bozza da 18 deputati → da commissione nominata nel novembre del 46 → poi bozza viene discussa da tutta l'assemblea

Testo finale non viene votato da tutti → ha avuto 62 voti contrari, che erano i voti dei monarchici, della destra conservatrice e del movimento qualunquista (il partito dell'uomo qualunque)

Testo definitivo viene poi inviato a Enrico De Nicola → la costituzione viene promulgata (ovver un atto formale con cui capo di stato valida una norma) → il 27 dicembre del 47 viene promulgata la costituzione (validata quindi)

1 gennaio del 48 entra in vigore

Le parti che la compongono sono originate da come è stata creata, dalle 3 subcommissioni

”L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, e la sovranità appartiene al popolo” → la regolazione del lavoro è un dovere dello stato

Mentre l'Italia è una repubblica costituzionale → è una democrazia, e potere del popolo deve stare dentro la costituzione

Sovranità si esercita in:

- suffragio universale

- referendum, forma di democrazia diretta (la nostra è rappresentativa) → mentre con referendum cittadini sono chiamati ad esprimersi direttamente

Ci sono referendum

- abrogativi
- consultivi
- confermativo di approvazione → relativo alla modifica di una norma costituzionale → es. l'ultimo sulla magistratura

Non tutte le leggi però possono essere soggette a referendum abrogativo, come:

- le leggi di bilancio
- quelle fiscali
- la ratifica di trattati internazionali
- quelle di amnistia (il parlamento concede un atto di clemenza nei confronti di qualcuno che ha commesso un reato → viene cancellata pena e reato) e indulto (qui viene invece condonata soltanto la pena, il reato rimane nella fedina)

Secondo articolo → "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."

Definito articolo dei diritti e dei doveri → perché vengono classificate due libertà:

- libertà positive → libertà di associazione, stampa, parola etc.
- libertà da arresti, etc.

Sono inviolabili, appartengono alla natura dell'uomo → non possono essere modificati, neanche con una revisione costituzionale

Bisogna però salvaguardare l'ordine pubblico → quindi sono posti dei limiti, dei doveri → il diritto va originariamente limitato, per garantire ordine pubblico

Parte prima - Diritti e doveri dei cittadini:

- titolo I - Rapporti civili
- titolo II - Rapporti etico-sociali
- titolo III - Rapporti economici

- titolo IV - Rapporti politici

Terzo articolo → "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini"

Uguaglianza formale = trattare tutti allo stesso modo → ma il problema è che io devo definire cosa vuol dire trattare le persone in modo uguale, e come lo stato deve fare
Qua viene riconosciuta l'uguaglianza, ma lo stato deve intervenire perché l'uguaglianza sia reale

All'inizio viene sancita un'uguaglianza ideale, mentre nella seconda si dice che l'uguaglianza deve essere nel concreto della vita del singolo ed è compito della repubblica

Questo non vuol dire che la costituzione non riconosce le differenze → riconosciuta quella giuridica, ma poi c'è riconoscimento necessario di differenze → es. il riconoscimento delle minoranze linguistiche

Riconoscendo differenze, garantisco l'uguaglianza → se si ignorano differenze (come minoranze), non vengono tutelate

Articolo 4 → "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro" → diritto al lavoro, che è un diritto sociale → il lavoro definisce il ruolo sociale (non è il censo, non una classe) → il ruolo sociale nasce dal lavoro

Viene sancita identica protezione a tutti i tipi di lavoro → il lavoro in quanto tale è protetto dalla costituzione

Articoli 35 e 37 sono dedicati al lavoro, mentre nel 38 si parla delle protezioni del lavoro attuate dallo stato

Diritto ai sindacati, e anche associazioni degli imprenditori (es. confindustria etc.)

"Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività"

Articolo 40 sancisce il diritto di sciopero → è ammesso lo sciopero di natura economica

Articolo 5 → "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali" → ma repubblica è unica e indivisibile, non frammentaria con poteri locali → però riconosciute minoranze

Questo è antifascista → l'unità nazionale non è una costrizione, non è una distruzione delle minoranze etc (cosa che aveva fatto il fascismo)

Qua dichiarato invece un principio regionalistico → sono riconosciute delle autonomie nel territorio

Articolo 7 e 8 sono legati

Articolo 8 ribadisce l'indipendenza tra stato e chiesa →garantendo libertà a tutte le professioni, allora lo stato non ne tutela nessuna →non è affare dello stato, che è completamente laico

I patti lateranensi prevedevano che lo stato si facesse carico della chiesa anche economicamente →era prevista una congrua, ovvero lo stato provvedeva a una parte del reddito del clero →con l'84 viene abolito, ma viene permesso l'otto per mille (parte delle tasse può essere contribuito alla chiesa, o in realtà a qualunque religione)

Esistono in realtà concordati anche con altre professioni →es. con i protestanti nelle varie declinazioni (es. matrimoni protestanti hanno stesso valore di quelli cattolici) →anche con la comunità ebraica

Articolo 9 →"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica." →è una premessa agli articoli 33 e 34 sulla scuola etc.

Questo è un articolo orientativo, non operativo

A livello di istruzione, non ci sono delle dichiarazioni operative (come per il lavoro) →è più orientativo

Vengono però sancite:

- la libertà dell'insegnamento →ogni insegnante è libero di insegnare come crede, e che lo stato permette di istituire scuole non statali (pur che queste scuole private non enorino sul bilancio dello stato) →questo però ha diverse interpretazioni:
 - quindi stato non deve finanziare
 - però si possono supportare le famiglie che vogliono mandare i figli in scuola privata, stato pagava per esempio una parte della quota
- le scuole paritarie devono attenersi a quod

Articolo 34 è l'articolo del diritto allo studio →tutti devono poter avere le stesse opportunità per studiare

"Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione."

Nel '74 viene creato il ministero per i beni e attività culturali ? →prima era assorbito in parte dall'istruzione, in parte dal ministero degli interni

Nel 1902 e nel 1909 sono state fatte delle leggi che dovevano tutelare i beni sul suolo italiano →la legge Bottai (ministro educazione del '39) che mette le basi per quella che sarà la vera tutela dei beni culturali in Italia, che poi confluisce nel codice dei beni culturali del 2004

Articolo 10 →"L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute." + "lo straniero ha diritto di asilo"

Anche qua di vede radisce anitfascista →contro le posizioni xenofobe e imperialistiche del fascismo, dove lo straniero veniva anzi perseguitato

Articolo 11 →”L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa”

”Limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni” →si vuole garantire la pace internazionale →dove viene messa in discussione la pace a livello internazionale è consentito (non necessario) che ci siano delle limitazioni al potere sovrano, se si deve garantire pace

Qua si sente l’eco della guerra →si vuole aprire un’epoca di cooperazione, con la costruzione di organismi sovranazionali →questo articolo e il 10 sono il nucleo internazionalista della costituzione

Nell’articolo 10 compare il diritto internazionale, secondo il quale la legislazione in merito alla tutela dello straniero si deve uniformare a quello internazionale

Viene sancito il diritto d’asilo, il divieto di estradizione per motivi politici

Cittadini extracomunitari non appartengono all’unione europea, e in Italia sono soggetti a restrizioni maggiori

Le condizioni per il diritto d’asilo quali sono? →è chi è al ????????????

Italia entra nell’Onu nell’55

Articolo 12 sulla bandiera →il tricolore nasce nel 1797, ed è la bandiera della repubblica cispadana →perché i giacobini si ispirano alla bandiera francese

Delle repubbliche giacobine la maggioranza non resiste, mentre quando Napoleone crea il regno italico la repubblica confluisce →il regno rimarrà tale fino al congresso di Vienna →bandiera diventa il simbolo della resistenza alla restaurazione

Sarà la bandiera dei mazziniani, e nel 48 diventa emblema della riscossa nazionale →poi diventa bandiera del regno d’Italia

Non c’era però definizione, erano 3 colori per cambiati →solo nel 1925 viene definito, con lo stemma sabauda e la corona

Oggi solo i 3 colori